

**ECONOMIA
LEGAL****ASSINE A NEWSLETTER**[Início](#) > [Tributos](#) > [Direto do CARF](#) **Direto do Carf** PRO

Carf começa a discutir contribuições previdenciárias sobre JCP extemporâneo

Equipe JOTA PRO Tributos

11/02/2026 | 20:14

Você vai ver por aqui: [Contribuições previdenciárias](#) | [PIS/Cofins](#) | [Decadência aduaneira](#)

Colegiado: 2ª Turma da Câmara Superior
Processo: 10980.720400/2013-25
Partes: Comporta Ltda e Fazenda Nacional
Relator: Leonam Rocha de Medeiros

O colegiado começou a analisar um processo que discute a cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos a sócios a título de juros sobre capital próprio (JCP) relativos a anos anteriores. O relator, único a votar, entendeu de forma favorável à empresa.

No caso, a fiscalização entendeu que o pagamento extemporâneo extrapolou os limites de dedutibilidade, apurados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Assim, o fisco considerou que a parcela tida como excedente seria remuneração e cobrou contribuições previdenciárias.

Para o relator, a legislação não veda o pagamento de JCP em exercício posterior, e a extemporaneidade, por si só, não autoriza a reclassificação automática como remuneração.

Durante o julgamento, foi mencionada a decisão do STJ no Tema 1319, que tratou da dedução de JCP relativos a exercícios anteriores para fins de lucro real. O precedente não analisou a contribuição previdenciária, mas os conselheiros

discutiram se caberia aplicação ao caso. Nesse ponto, houve pedido de vista do conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

Carf nega crédito de PIS/Cofins na compra de ouro financeiro revendido como mercadoria

Colegiado: 1ª Turma da 1ª Câmara da 3ª Seção

Processo: 10875.902788/2014-69

Partes: Umicore Brasil Ltda e Fazenda Nacional

Relatora: Luciana Ferreira Braga

O colegiado negou, por unanimidade, o direito ao crédito de PIS e Cofins na aquisição de ouro classificado como ativo financeiro, posteriormente refinado e comercializado para a indústria. Para os conselheiros, como a compra do ouro, na condição de ativo financeiro, não se sujeitou à incidência das contribuições, não há direito ao creditamento no regime não cumulativo.

Na prática, a empresa adquire o ouro de uma distribuidora de títulos e valores mobiliários (DTVM), realiza o refino e o destina ao mercado industrial. Nesse sentido, apropriou créditos de PIS e Cofins sob o argumento de que o metal seria insumo do processo produtivo. A Receita Federal, contudo, argumenta que a operação não pode ser equiparada à aquisição de matéria-prima, uma vez que o ouro foi adquirido no mercado financeiro, hipótese em que não há incidência das contribuições na etapa anterior.

A defesa sustentou que, embora o ouro tenha sido adquirido como ativo financeiro, ele ingressa no estabelecimento com destinação produtiva e é utilizado como insumo no processo de refino. Argumentou que na etapa anterior há sim o recolhimento de PIS e Cofins, uma vez que as receitas da DTVM decorrentes da intermediação financeira são tributadas.

A relatora, conselheira Luciana Ferreira Braga, entendeu que não há direito ao crédito de PIS e Cofins na aquisição do ouro, uma vez que a operação se deu sob a qualificação de ativo financeiro. Para a julgadora, ainda que o contribuinte sustente que o metal foi utilizado como insumo no processo industrial, apenas a aquisição do bem como mercadoria poderia gerar crédito no regime não cumulativo.

Quanto à incidência na etapa anterior, o colegiado destacou que a tributação recai, na verdade, sobre o serviço de intermediação financeira, e não sobre o ouro enquanto ativo. Também por essa razão, ao entender que a operação de aquisição do metal não se submeteu à incidência das contribuições, não haveria direito ao crédito.

Turma derruba multas substitutivas de perdimento contra Cervejaria Petrópolis

Colegiado: 2ª Turma da 4ª Câmara da 3ª Seção

Processos: 15444.720066/2020-20 e 15444.720069/2020-63

Partes: Cervejaria Petrópolis S.A (em recuperação judicial) e Fazenda Nacional

Relatora: Mariel Orsi Gameiro

Por unanimidade, o colegiado derrubou a cobrança de multas substitutivas de perdimento contra a Cervejaria Petrópolis S.A por suposta interposição fraudulenta. Os julgadores entenderam que a fiscalização perdeu o direito de impor a penalidade por decorrência do prazo decadencial.

Os processos trataram do papel das empresas Barley Malting Importadora Ltda e da Praiamar Indústria Comércio e Distribuição Ltda nas operações da cervejaria. De acordo com a fiscalização, elas integrariam um grupo econômico formado por empresas “laranjas” criadas para ocultar a contribuinte em operações de importação.

Já a defesa, feita pelo advogado Marcelo Scalabrini, do escritório Otto Medeiros Advocacia, sustentou que as acusações relacionadas à formação de grupo econômico se baseavam em provas frágeis. Além disso, defendeu que outros julgamentos do Carf validaram a estrutura atacada e que não existem lançamentos tributários vinculados a ela.

A relatora do processo, conselheira Mariel Orsi Gameiro, sinalizou que entendeu comprovada a prática de interposição fraudulenta, mas votou pelo reconhecimento da decadência da infração com base no [artigo 139 do Decreto-Lei 37/1966](#). Foi acompanhada pelos demais julgadores.

Durante o julgamento, o procurador da Fazenda Nacional Fabrício Sarmanho de Albuquerque afirmou que, ainda que as infrações datem da segunda metade dos anos 2000, a pretensão punitiva estaria em vigor porque o prazo decadencial teria reiniciado em 2017.

À época, o caso chegou ao Carf por meio de um único processo, mas o colegiado responsável determinou o desmembramento dele apontando a existência de vício formal. De acordo com o [artigo 173, inciso 2, do Código Tributário Nacional](#) e com o [artigo 752, inciso 2, do Regulamento Aduaneiro](#), o prazo decadencial começa a contar a partir da “data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado”.

Em seu voto, Gameiro rebateu as alegações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sob o argumento de que os artigos citados tratam de decadência tributária e por isso não podem ser aplicados à infrações e penalidades de cunho aduaneiro. Além disso, observou, interposição fraudulenta e multa substitutiva de perdimento não são espécies tributárias.

Leia mais

- STJ derruba [teto de 20 salários mínimos](#) para mais contribuições a terceiros
- Carf mantém [IOF sobre mútuo disfarçado](#) em compra e venda de ações
- STJ: vista suspende discussão sobre [amortização de ágio com empresa-veículo](#)



Diane Bikel

Repórter



Mateus Mello

Repórter

Últimas

Confira as principais movimentações da semana na Saúde

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 15:12

MATINAL PRO 

Padilha indica que governo será contrário à quebra de patente do Mounjaro

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

2026 começa com indefinição sobre proposta de julgamento judicial de CBS/IBS

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 11:42

MATINAL PRO

Contribuições para fiscais não têm limite de 20 salários, decide STJ

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15



PRO PODER 

PRO TRIBUTOS 

PRO TRABALHISTA 

PRO SAÚDE 

EDITORIAS 

SOBRE O JOTA 

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

FAQ | Contato | Trabalhe Conosco

SIGA O JOTA